

「농림축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급 규정」 일부개정

1. 개정이유

본 훈령의 상위규정* 및 타 규정**의 개정 사항을 반영함으로써 농림축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급 시 준수해야 할 안전관리 사항을 명확히 하고자 함

* 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시(농림축산식품부고시 제 2023-81호, 2023. 11. 13.)

** 유전자재조합실험지침(보건복지부고시 제2023-18호, 2023. 1. 27.)

2. 주요내용

가. 준용지침에 상위규정 추가(안 제14조)

나. 상위규정의 격리포장시설 용어 및 설치기준 반영

- 격리포장시설 용어 정의 추가(안 제2조)
- 격리포장 및 격리시설 용어를 격리포장시설로 일원화(안 제8조, 제10조, 제11조, 제12조, 별표 3, 별지 3)
- 상위규정의 격리포장시설 설치기준 반영(안 제10조)

다. 연구시설 설치·운영기준 관련 상위규정과 중복된 조문 정비(안 제9조, 제11조)

- 별표 3 → 통합고시 별표 9의1
- 별표 4 → 통합고시 별표 9의4
- 별표 5 → 통합고시 별표 9의3
- 별표 6 → 통합고시 별표 9의2
- 별표 7 → 통합고시 별표 9의5

라. 연구시설 설치·운영 관련 보관자료 조문 정비(안 15조)

- 조문과 서식 일치 및 조문 체계 재정비

마. 상위규정의 개정 사항 반영(별표 1)

- 유전자변형생물체 보관, 운반 관리대장을 취급·관리대장으로 현행화

바. 타 규정과 용어 일치(안 제5조)

○ 생물안전위원회 의장 → 생물안전위원회 위원장

사. 행정규정 재검토기한 등 일몰기한 정비(안 제16조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 별도합의 필요 없음

라. 기 타 : 신 · 구조문대비표(별첨)

「농림축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급 규정」 일부개정(안)

농림축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조에 제15호를 다음과 같이 신설한다

15. "격리포장시설"이란 유전자변형생물체의 포장시험을 위하여 안전 기준에 적합한 시설·장치 그 밖의 구조물을 이용하여 주위와 물리적인 격리가 이루어진 것으로서 토양 등의 환경에 노출된 구조물을 포함한다.

제5조 각 항에 "의장"을 "위원장"으로 한다.

제8조의 "격리포장"을 "격리포장시설"로 한다.

제9조제2항제1호 중 "별표 3"을 "통합고시 별표 9의1"로, 제2호 중 "유전자변형 식물 : 별표 4의 식물이용 연구시설의 설치·운영기준"를 "유전자변형 미생물 : 통합고시 별표 9의2의 대량배양 연구시설의 설치·운영기준"로, 제3호 중 "별표 5"를 "통합고시 별표 9의3"으로, 제4호 중 "유전자변형 미생물 : 별표 6의 대량배양 연구시설의 설치·운영기준"을 "유전자변형 식물 : 통합고시 별표 9의4의 식물이용 연구시설의 설치·운영기준"로, 제5호 중 "별표 7"을 "통합고시 별표 9의5"로 한다.

제10조제2항 중 "별표 8"을 "통합고시 별표 3의4 및 별표 3"으로, "격리시설"을 "격리포장시설"로 한다.

제10조제3항의 "격리시설"을 "격리포장시설"로 한다.

제11조제1항제3호의 "격리시설"을 "격리포장시설"로 한다.

제11조제2항제2호 중 "종사자 별표 3 ~ 별표 7의 안전관리 3등급 또는 4등급의 취급 업무에"를 "종사자가 통합고시 별표 9의1에서 별표 9의5까지의 안

전관리등급이 3등급 또는 4등급인 시설에"로 한다.

제11조제2항제3호 중 "별표 3 ~ 별표 7의 안전관리 3등급 또는 4등급을 취급하는 작업구역에서"을 "통합고시 별표 9의1에서 별표 9의5까지의 안전관리 등급이 3등급 또는 4등급인 시설에서"로 한다.

제12조제2항제4호라목의 "격리시설"을 "격리포장시설"로 한다.

제14조의 "실험지침"을 "통합고시 및 실험지침"으로 한다.

제15조제1항제2호의 "유전자변형생물체 연구시설 운영 관련 다음 각 목의 대장"을 "다음 각 목 어느 하나에 해당하는 유전자변형생물체 연구시설 설치·운영 점검 결과서"으로 한다.

제15조제1항제2호가목의 "1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(일반 연구시설) [통합고시 별지 9의1]"을 "통합고시 별지 9의1호서식의 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(일반 연구시설)"로, 나목의 "1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(대량배양 연구시설) [통합고시 별지 9의2]"을 "통합고시 별지 9의2호서식의 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(대량배양 연구시설)"로, 다목의 "1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(동물이용 연구시설) [통합고시 별지 9의3]"을 "통합고시 별지 9의3호서식의 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(동물이용 연구시설)"로, 라목의 "1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(식물이용 연구시설) [통합고시 별지 9의4]"을 "통합고시 별지 9의4호서식의 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(식물이용 연구시설)"로, 마목의 "1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(곤충이용 연구시설) [통합고시 별지 9의5]"을 "통합고시 별지 9의5호서식의 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(곤충이용 연구시설)"로, 바목의 "1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(격리포장 연구시설) [통합고시 별지 9의7]"을 "통합고시 별지 9의7호서식의 1·2등급

연구시설 설치·운영 점검 결과서(격리포장 연구시설)"로 하며, 사목의 "유전자변형생물체 연구시설 관리·운영대장 [통합고시 별지 9의11]"을 제15조 제1항제3호 "통합고시 별지 9의11호서식의 유전자변형생물체 연구시설 관리·운영대장"로 한다.

제15조제1항제3호의 "유전자변형생물체의 종류, 수출입 여부, 폐기물 처리 방법 등 기타 연구시설 안전관리 실태에 관련된 사항(통합고시 별지 2의7)"을 제15조제1항제4호의 "통합고시 별지 2의7호서식의 시험·연구용 등의 유전자변형생물체 취급·관리대장"로 한다.

제15조제1항제4호 "기타 농촌진흥청장이 필요하다고 인정하여 정하는 사항"를 제15조제1항제5호로 한다.

제16조의 "2021년"을 "2024년"으로 한다.

별표 1 중 "별표 8"을 "별표 3"으로, "지정된 보관장소에 보관한다"를 "지정된 장소에 보관한다"로, "격리포장"을 "격리포장시설"로, "별지 3의 격리포장 관리 점검표"를 "별지 3의 격리포장시설 안전관리 점검표"로, "별지 제2-9호"를 "별지 제2의7호"로, "보관 관리대장"을 "취급·관리대장"으로, "별지 제2-8호"를 "별지 제2의7호"로, "운반 관리대장"을 "취급·관리대장"으로 한다.

별표 3~별표 7을 삭제하고, 별표 8을 별표 3으로 한다.

별표 3 중 "격리포장"을 "격리포장시설"로, "품애"를 "품매"로 한다.

별지 3의 "격리포장"을 "격리포장시설"로 한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행(제1267호, 2020.12.31.)	개정안(제1412호, 2023.12.31.)
제2조(정의) 1~14 (생 략) <u><신 설></u>	제2조(정의) 1~14 (현행과 같음) 15. “격리포장시설”이란 유전자변형생물 체의 포장시험을 위하여 안전 기준에 적합한 시설·장치 그 밖의 구조물을 이용하여 주위와 물리적인 격리가 이 루어진 것으로서 토양 등의 환경에 노출된 구조물을 포함한다.
제5조(생물안전위원회 구성) ① 생물안전위원회는 <u>의장</u> 1인 및 외부 위원 1인을 포함한 5인 이상의 위원 으로 구성한다. ② 생물안전위원회 <u>의장</u> 은 해당 기관의 생물안전관리책임자가 되며, 위원은 해당 기관의 취급시설 관리자나 관련 분야의 전문지식을 가진 농촌진흥청 소속 공무원 또는 외부인사 중에서 <u>의장</u> 이 위촉하는 자로 한다. 위탁기관 에서 참여하는 위원은 피위탁기관의 별도 정원에 포함한다. ③ <u>의장</u> 을 보좌하고 원활한 업무 수행을 위하여 취급시설 관리자 중 간사 1인 을 둔다.	제5조(생물안전위원회 구성) ① ----- <u>위원장</u> ----- ----- -----. ② ----- <u>위원장</u> ----- ----- ----- ----- ----- <u>위원장</u> ----- ----- -----. ③ <u>위원장</u> ----- ----- -----.
제8조(환경방출실험) 유전자변형생물체가 실험구역 내에서 인체, 동물 및 식물 등 에 미치는 독성, 병원성 및 환경 영향 등 을 사전에 평가하여 다음 각 호의 안전 성이 확보된 이후에 <u>격리포장</u> 에서 취급 및 이용할 수 있다. 1~4 (생 략)	제8조(환경방출실험) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>격리포장시설</u> ----- -----. 1~4 (현행과 같음)
제9조(취급요령) ① (생 략) ② 유전자변형생물체의 취급과 관련한 설비 및 장치를 연구시설 또는 실험 구역 내에 설치할 경우 각 호에 따라 유지, 보수 및 점검하여야 한다.	제9조(취급요령) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- -----..

현행(제1267호, 2020.12.31.)	개정안(제1412호, 2023.12.31.)
1. 일반적인 유전자재조합 및 유전자변형생물체 실험 : <u>별표 3</u>의 연구시설의 설치·운영기준 2. 유전자변형 식물 : <u>별표 4</u>의 식물이용 연구시설의 설치·운영기준 3. 유전자변형 동물 : <u>별표 5</u>의 동물 이용 연구시설의 설치·운영기준 4. 유전자변형 미생물 : <u>별표 6</u>의 대량배양 연구시설의 설치·운영기준 5. 유전자변형 곤충 : <u>별표 7</u>의 곤충 이용 연구시설의 설치·운영기준 ③ (생략)	1. ----- ----- <u>통합고시 별표 9의1</u> ----- 2. 유전자변형 미생물 : <u>통합고시 별표 9의2</u>의 대량배양 연구시설의 설치·운영기준 3. ----- <u>통합고시 별표 9의3</u>----- 4. 유전자변형 식물 : <u>통합고시 별표 9의4</u>의 식물이용 연구시설의 설치·운영기준 5. ----- <u>통합고시 별표 9의5</u>----- ③ (현행과 같음)
제10조(실험구역 등의 설정) ① (생략) ② 생물안전관리책임자는 유전자변형생물체 실험을 위하여 필요한 경우에는 <u>별표 8</u>의 기준을 준수하여 <u>격리시설</u> 등을 설치하여야 한다. ③ <u>격리시설</u> 및 <u>밀폐시설</u>을 설치한 경우, 외부 침입과 파손 등에 의한 유전자변형생물체의 외부 유출을 방지할 수 있는 제반 조치를 마련하여야 한다.	제10조(실험구역 등의 설정) ① (현행과 같음) ② ----- ----- <u>통합고시 별표 3의4 및 별표 3</u>----- ----- <u>격리포장시설</u> -----. ③ <u>격리포장시설</u> ----- ----- -----.
제11조(생물안전관리책임자의 임무) ① 생물안전관리책임자는 유전자변형생물체 취급에 관련한 안전성 확보를 위하여 다음 각 호의 내용이 포함된 관리체제를 수립·운영하여야 한다. 1~2 (생략) 3. <u>격리시설</u>에서의 시험재배과 안전관리에 대한 정보를 공개한다(인터넷, 설명회 등). ② 유전자변형생물체 취급의 안전성 확보를 위하여 생물안전관리책임자가 관계 종사자 등에게 실시하여야 할 건강관리에 관한 사항은 다음과 같다.	제11조(생물안전관리책임자의 임무) ① ----- ----- -----. 1~2 (현행과 같음) 3. <u>격리포장시설</u>----- -----. ② ----- ----- -----.

현행(제1267호, 2020.12.31.)	개정안(제1412호, 2023.12.31.)
1 (생략) 2. 생물안전관리책임자는 관계 종사자 <u>별표 3 ~ 별표 7의 안전관리 3등급 또는 4등급의 취급 업무에 종사할 경우, 예상되는 병의 예방 및 치료를 위한 제반 조치를 하여야 한다.</u> 3. 생물안전관리책임자는 <u>별표 3 ~ 별표 7의 안전관리 3등급 또는 4등급을 취급하는 작업구역에서</u> 감염 위험성이 발생한 경우에는 관계 종사자에 대하여 즉시 건강진단을 받게 하고 적절한 조치를 취하여야 한다.	1 (현행과 같음) 2. -----종사자가 <u>통합고시 별표 9의1에서 별표 9의5까지의 안전관리등급이 3등급 또는 4등급인 시설에</u> -----. 3. ----- <u>통합고시 별표 9의1에서 별표 9의5까지의 안전관리 등급이 3등급 또는 4등급인 시설에서</u> -----.
제12조(취급시설 관리자의 임무) ① (생략) ② 취급시설 관리자는 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다. 1~3 (생략) 4. 다음의 사항을 기재한 장부를 작성·비치하여야 하며, 그 장부는 업무종료 후 1년간 보존한다. 가~다 (생략) 라. 관계 종사자 등록대장, <u>격리시설</u> 출입·승인대장 5~6 (생략) ③ (생략)	제12조(취급시설 관리자의 임무) ① (현행과 같음) ② -----. 1~3 (현행과 같음) 4. -----. 가~다 (현행과 같음) 라. ----- <u>격리포장시설</u> ----- 5~6 (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
제14조(다른 지침의 준용) 유전자재조합 실험 및 유전자변형생물체 취급 시 이 규정에서 언급하지 않은 사항은 <u>실험지침</u>을 준용한다.	제14조(다른 지침의 준용) ----- ----- <u>통합고시 및 실험지침</u>-----.
제15조(보고 및 정보공개) ① 생물안전관리책임자는 연구시설의 설치·운영과 관련하여 다음 각 호의 자료를 기록하고 보관하여야 하며, 농촌진흥청장 또는 농촌진흥청 소속 공무원의 검사 및 자료 요청 시 이를 보고하여야 한다.	제15조(보고 및 정보공개) ① (현행과 같음)

현 행(제1267호, 2020.12.31.)	개정안(제1412호, 2023.12.31.)
1 (생 략) 2. <u>유전자변형생물체 연구시설 운영 관</u> <u>련 다음 각 목의 대장</u> 가. 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(일반 연구시설) [<u>통합고시</u> <u>별지 9의1</u>] 나. 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(대량배양 연구시설) [<u>통합</u> <u>고시 별지 9의2</u>] 다. 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(동물이용 연구시설) [<u>통합</u> <u>고시 별지 9의3</u>] 라. 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(식물이용 연구시설) [<u>통합</u> <u>고시 별지 9의4</u>] 마. 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(곤충이용 연구시설) [<u>통합</u> <u>고시 별지 9의5</u>] 바. 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(격리포장 연구시설) [<u>통합</u> <u>고시 별지 9의7</u>] 사. 유전자변형생물체 연구시설 관리· 운영대장 [<u>통합고시 별지 9의11</u>] 3. 유전자변형생물체의 종류, 수출입 여부, 폐기물 처리 방법 등 기타 연구시설 안전관리 실태에 관련된 사항(<u>통합고시</u> <u>별지 2의7</u>) 4. 기타 농촌진흥청장이 필요하다고 인 정하여 정하는 사항	1 (현행과 같음) 2. <u>다음 각 목 어느 하나에 해당하는 유</u> <u>전자변형생물체 연구시설 설치·운영</u> <u>점검 결과서</u> 가. <u>통합고시 별지 9의1호서식의</u> 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서(일반 연구시설) 나. <u>통합고시 별지 9의2호서식의</u> 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서 (대량배양 연구시설) 다. <u>통합고시 별지 9의3호서식의</u> 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서 (동물이용 연구시설) 라. <u>통합고시 별지 9의4호서식의</u> 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서 (식물이용 연구시설) 마. <u>통합고시 별지 9의5호서식의</u> 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서 (곤충이용 연구시설) 바. <u>통합고시 별지 9의7호서식의</u> 1·2등급 연구시설 설치·운영 점검 결과서 (격리포장 연구시설) 3. <u>통합고시 별지 9의11호서식의</u> 유전자 변형생물체 연구시설 관리·운영대장 4. <u>통합고시 별지 2의7호서식의</u> 시험·연 구용 등의 유전자변형생물체 취급·관 리대장 5. 기타 농촌진흥청장이 필요하다고 인정 하여 정하는 사항
제16조(재검토기한) 농촌진흥청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점 (매 3년째의 12월 31일까지를 말한다) 마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제16조(재검토기한) ----- ----- ----- 2024년 ----- ----- -----.

현행(제1267호, 2020.12.31.)		개정안(제1412호, 2023.12.31.)	
[별표 1] 농림축산업용 유전자변형생물체 관리항목별 조치사항		[별표 1] 농림축산업용 유전자변형생물체 관리항목별 조치사항	
구분	관리항목	구분	관리항목
식물	재배관리	나. 식물 종에 따라 최소한의 공간적 격리를 유지하여야 한다. ○ 포장 주변에 교잡 가능한 동종 또는 근연종의 분포를 조사하고 격리거리 내에 있는 경우 제거한다(별표 8 참조). 사. 수확 후 사용한 모든 장비는 세척하여 지정된 보관소에 보관한다. 아. 연구시설과 격리포장은 정기적으로 점검하여 안전대책을 강구하여야 한다(별지 2의 유전자변형생물체 연구시설 관리·운영대장, 별지 3의 격리포장 관리 점검표)	
	보관	가 (생략) 나. 유전자변형생물체를 보관할 경우 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 통합고시 별지 제2-9호 서식」의 시험·연구용 등의 유전자변형생물체 보관 관리대장에 기록한다. 유전자변형생물체는 지정된 보관 장소에 보관하여 일반 식물과 섞이지 않도록 하며 인간이나 동물에게 섭취되지 않도록 한다.	
	운반	가. 유전자변형생물체를 운반하는 경우 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 통합고시 별지 제2-8호 서식」의 시험·연구용 등의 유전자변형생물체 운반 관리대장에 기록하며 사용자는 실험에 사용될 종자나 식물체를 확인하고 안전한 포장용기에 담긴 상태로 운반하도록 한다. 나 (생략)	
이하 (생략)		이하 (현행과 같음)	
[별표 3] 연구시설의 설치·운영기준		<삭 제>	
[별표 4] 식물이용 연구시설의 설치·운영기준		<삭 제>	
[별표 5] 동물 이용 연구시설의 설치·운영기준		<삭 제>	
[별표 6] 대량배양 연구시설의 설치·운영기준		<삭 제>	
[별표 7] 곤충 이용 연구시설의 설치·운영기준		<삭 제>	
[별표 8] 유전자변형작물 격리포장 시험재배 격리거리		[별표 3] ----- 격리포장시설 -----	
* 총매, 품애로 결실 및 외부 유출 우려가 있는 작물은 격리(온실, 망실) 재배를 우선하고, 작물별 환경위해 여부를 반영하여 격리거리 설정		* ----- 품매-----	
[별지 3] 격리포장 안전관리 점검표		[별지 3] 격리포장시설 -----	